

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4478/2530

นาย อารักษ์ เหล่า สุวรรณ กับพวก	โจทก์
นาย ศิริศักดิ์ เหล่า สุวรรณ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (1)

เมื่อโจทก์เคยเบิกความรับว่าภาพถ่ายลายมือชื่อของโจทก์ในเอกสารหมายเลข 3 เป็นลายเซ็นของโจทก์จริง แสดงว่า โจทก์มิได้ปฏิเสธความถูกต้องของภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวจึงเท่ากับโจทก์ยอมรับว่า เป็นสำเนาเอกสารที่ถูกต้องแล้วศาลย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(1)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองปลอมลายมือชื่อของโจทก์ที่ 1 ในหนังสือมอบอำนาจให้ขายที่ดินของโจทก์ที่ 1 ให้แก่จำเลยที่ 2 จึงขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายดังกล่าว จำเลยทั้งสองให้การว่าลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 1 จริงขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "สำหรับข้อที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาเอกสารหมายเลข 3 เป็นภาพถ่ายเอกสารซึ่งถ่ายจากต้นฉบับไม่ใช่ต้นฉบับของเอกสาร จึงต้องห้ามมิให้รับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 นั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์ที่

1เคยเบิกความรับว่าภาพถ่ายลายมือชื่อของโจทก์ที่ 1 ในเอกสารหมายเลข 3 เป็นลายเซ็นของโจทก์ที่ 1 จริง แสดงว่าโจทก์ที่ 1 มิได้ปฏิเสธความถูกต้องของภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 3 จึงเท่ากับโจทก์ที่ 1 ยอมรับว่าภาพถ่ายตามเอกสารหมายเลข 3 เป็นสำเนาเอกสารที่ถูกต้องแล้ว ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(1) ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วจึงให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเช่นนั้นเป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้ ฎีกาโจทก์ที่ 1 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง โจทก์ที่ 1 นั้น ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว-เจริญ นิลเอสงษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ